

Type 4 – Modelakte voor een persoonlijke borg voor het transport van producten zonder accijnzen door of voor de rekening van een erkende depothouder en/of een geregistreerde transporteur

De ondergetekende ING België NV

enerzijds;

en de Belgische staat, vertegenwoordigd door Administratie van de Douane en Accijnzen (hierna 'de Administratie') in 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 33, North Galaxy, bus 388, handelend als rekenplichtige van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

ter andere zijde

werd het volgende overeengekomen :

De borg stelt zich solidair borg bij het kantoor van zekerheidsstelling van het Departement Boekhouding van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, tot een maximumbedrag van (**Bedrag van de waarborg**) tegenover het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, De Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië voor al hetgeen de persoon voor wie deze borg wordt gesteld, met name (**Uw contactgegevens**) aan de voornoemde Staten zowel voor de hoofdsommen en bijkomsten als voor kosten en bijkomende bedragen, en als boeten, uit hoofde van accijnzen, verschuldigd is of kan worden wegens een overtreding of onregelmatigheid begaan bij het vervoer van accijns-producten onder de schorsingsregeling in België of vanuit België naar een andere lidstaat van de Europese Unie dat door of voor rekening van de persoon voor wie deze zekerheid wordt gesteld.

Benadrukt wordt dat de met deze akte verstrekte zekerheid geldt als zekerheid in alle gevallen waarin er sprake is van vervoer van accijnsproducten onder de schorsingsregeling

door of voor rekening van de persoon voor wie deze borg wordt gesteld, dus zowel ingeval dat vervoer onder de schorsingsregeling gebeurt in het kader van een vergunning “erkend entrepothouder” als ingeval dat vervoer onder de schorsingsregeling gebeurt in het kader van een vergunning “geregistreerd afzender”.

De borg verbindt zich ertoe om het bedrag van de belastingen en verschuldigde sommen zoals dit werd vastgesteld ten aanzien van de hoofdschuldenaar, te aanvaarden.

Alle verschuldigde sommen die door deze akte worden gewaarborgd, zijn die welke voortvloeien uit de wetgeving van de Europese Unie en de wetten, besluiten en instructies die nu van kracht zijn of die naderhand worden ingevoerd. In zijn hoedanigheid van borg en onder de uitdrukkelijke afstand van het recht van uitwinning en van schuldsplitsing en van alles wat de geldigheid van deze akte zou kunnen aantasten, daaronder begrepen het beroep op artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek, dat hij verklaart goed te kennen, verbindt de borg zich tot betaling van de hogervermelde sommen welke de persoon op wiens naam deze zekerheid wordt gesteld, verschuldigd is of zou worden, en dit op het eerste verzoek van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de invordering op basis van de bestaande wetgeving, zonder dat het nodig is andere voorafgaande formaliteiten te vervullen.

Kortom, de borg neemt alle verplichtingen van de belastingschuldige op zich.

Deze akte van zekerheidsstelling kan door de borg worden opgezegd, hetzij per aangetekende brief gericht aan de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen - Departement Boekhouding - Dienst Uitgaven en Borgtochten, te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 33, North Galaxy, bus 388, hetzij per brief voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening die per e-mail naar datzelfde departement wordt gestuurd (da.accounting.guarantees@minfin.fed.be).

De Administratie kan deze akte van zekerheidsstelling intrekken per aangetekende brief gericht aan de borg of door middel van een document dat voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening en per e-mail naar de borg wordt gestuurd.

De opzegging van deze akte van zekerheidsstelling door de borg of de intrekking van deze akte van zekerheidsstelling door de Administratie gaat van kracht op de zestiende dag na de datum van kennisgeving van de opzegging/intrekking.

Evenzo behoudt de zekerheidsstelling, in geval van ontbinding van de borgtocht, haar uitwerking gedurende dertig dagen volgend op de dag waarop de vereffenaars van die vennootschap of haar rechthebbenden de ontbinding hebben betekend aan de Administratie, hetzij per aangetekende brief, hetzij per brief voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening die per e-mail naar de Dienst Borgtochten van het Departement Boekhouding van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wordt gestuurd (da.accounting.guarantees@minfin.fed.be).

De in deze akte aangegane borgverbintenis is geldig vanaf de dag van aanvaarding ervan door het kantoor van zekerheidsstelling. De borg blijft – ook na de opzegging of intrekking van deze verbintenis – aansprakelijk voor de betaling van de door deze verbintenis gedekte

schulden met betrekking tot verrichtingen in verband met het vervoer van accijnsproducten onder de schorsingsregeling die aanvingen na de aanvaarding van deze verbintenis door het kantoor van zekerheidsstelling en vóór het tijdstip waarop de opzegging van deze verbintenis uitwerking krijgt.

Indien de borg een storting verricht in het kader van deze verbintenis, zal het bedrag van die storting alleen van het in deze verbintenis vermelde maximumbedrag worden afgetrokken indien, binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf die storting, de borg er de Administratie schriftelijk en uitdrukkelijk van op de hoogte brengt dat hij wenst dat de gedane storting afgetrokken wordt van het door hem gewaarborgde maximumbedrag en dat hij bijgevolg in de toekomst, in het kader van deze verbintenis, nog maar kan worden aangesproken om een bedrag te storten dat overeenkomt met het nominale maximumbedrag van de zekerheidsstelling zoals vermeld in deze verbintenis, verminderd met het bedrag van de gedane storting.

Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving vanwege de borg binnen hogervermelde termijn wordt de borg geacht stilzwijgend te hebben aanvaard dat hij later nog kan worden aangesproken om, op basis van deze verbintenis, een bedrag te betalen dat gelijk is aan het nominale maximumbedrag van de zekerheidsstelling zoals vermeld in deze verbintenis, zonder dat dit bedrag wordt verminderd met de tussentijdse storting.

De Administratie, handelend zoals hierboven beschreven, verklaart deze zekerheidsstelling te aanvaarden.

Voor de uitvoering van vorenstaande overeenkomst, kiest de borg domicilie in haar zetel te ING België NV, Garanties Department, Marnixlaan, 24, 1000 Brussel, en kiest de Administratie woonplaats op het Departement Boekhouding van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 33, North Galaxy, bus 388.

De kosten van deze akte zijn ten laste van de ondergetekenden ten eenre.